

č. 00314030/000/2023

Objednávateľ:	Obec Horný Vadičov
Sídlo:	Horný Vadičov 160, 02345 Horný Vadičov
Kontaktná e-mailová adresa:	starostka@hornyvadicov.sk
Zástupca:	Mgr. Viera Lea Slivková
IČO:	00314030
DIČ:	2020553029
IČ DPH:	
Zápis spoločnosti:	

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Dodávateľ:	INISOFT s. r. o.
Sídlo:	Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica
Kontaktná e-mailová adresa:	<u>objednavky@inisoft.sk</u>
Zástupca:	Ing. David Mareček, konateľ spoločnosti
IČO:	45234469
DIČ:	2022915598
IČ DPH	SK2022915598
Banka:	SK77 7500 0000 0040 0920 2854
Zápis spoločnosti:	Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 42503/S

(d'alej len „**dodávateľ**“)

uzatvárajú podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka, v platnom znení, túto zmluvu týkajúcu sa dodávky softvérových produktov a poskytovania služieb ich podpory.

I. Predmet a účel zmluvy

1.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa:

- dodať objednávateľovi softvérové produkty uvedené v prílohe č. 3 (ďalej len „**softvérové produkty**“) za podmienok stanovených v tejto zmluve a poskytnúť k nim objednávateľovi licenciu v zmysle špecifikácie v časti IV. tejto zmluvy;
- poskytovať objednávateľovi odbornú servisnú podporu k dodaným softvérovým produktom za podmienok a v rozsahu stanovenom prílohou č. 1, ktorá zodpovedá typu služby, uvedenej v prílohe č. 3 (ďalej len „**servisná podpora**“).

1.2. Predmetom tejto zmluvy je zároveň povinnosť objednávateľa platiť dohodnutú cenu za riadne a včas poskytnuté plnenie zo strany dodávateľa v zmysle tejto zmluvy.

1.3. Účelom tejto zmluvy je dodanie softvérových produktov dodávateľom objednávateľovi tak, aby tieto mohli byť inštalované na IT prostredie objednávateľa, a súčasne tiež poskytnúť objednávateľovi služby podpory softvérových produktov tak, aby mal objednávateľ k dispozícii funkčné a aktualizované softvérové produkty, ktoré budú slúžiť svojmu účelu a ktoré môže dodávateľ ďalej distribuovať svojim ďalším zákazníkom.

II. Opis softvérových produktov, spôsobu ich dodania a servisnej podpory

2.1. Ak sa zmluvné strany vopred písomne nedohodnú inak, dodávateľ dokončí pri prvom odplatnom nadobudnutí softvérových produktov ich dodávku najneskôr tri (3) pracovné dni po dni pripísania sumy vo výške jednorazovej licenčnej odmeny v zmysle odstavca 3.1. na bankový účet dodávateľa.

2.2. **Časovo obmedzená bezplatná servisná podpora.** Dodávateľ sa zaväzuje po prvom odplatnom nadobudnutí softvérových produktov objednávateľom poskytovať objednávateľovi ich servisnú podporu po dobu určenú v prílohe č. 3 odo dňa ich dodania, a to bezplatne (cena tejto podpory je zahrnutá v jednorazovej licenčnej odmene). Objednávateľ je

oprávnený najneskôr posledný deň mesiaca predchádzajúceho mesiaci, v ktorom končí uvedená doba bezplatnej servisnej podpory, požiadať dodávateľa o ukončenie poskytovania akejkoľvek servisnej podpory do budúcnosti.

- 2.2.1. Ak nedôjde k tejto žiadosti, objednávateľ žiada a akceptuje ďalšie (ďalej už odplatné) bezprostredne nadväzujúce odplatné poskytovanie servisnej podpory na obdobie stanovené v prílohe č. 3 odo dňa ukončenia bezplatnej servisnej podpory.
- 2.2.2. Ak dôjde k riadnej a včasnej žiadosti, servisná podpora bude ukončená a nebude po uplynutí jej bezplatného trvania už naďalej poskytovaná; zmluva ako celok, najmä jej časť obsahujúca licenciu k softvérovým produktom, trvá ďalej. Na opätovné poskytovanie odplatnej servisnej podpory musí byť medzi dodávateľom a objednávateľom uzavretá nová zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb.
- 2.3. Miestom plnenia tejto zmluvy je sídlo objednávateľa prípadne ďalšie miesta určené objednávateľom. Dodávateľ bude pri plnení tejto zmluvy postupovať najmä formou vzdialeného prístupu.
- 2.4. Akékoľvek služby týkajúce sa predmetu tejto zmluvy neuvedené v tejto zmluve budú poskytované na základe dodatku v súlade s odstavcom 9.2, prípadne na základe samostatnej zmluvy v zmysle odstavca 5.4 (individuálne úpravy).

III. Cena a fakturácia

- 3.1. **Cena za licenciu.** Jednorazová licenčná odmena za dodané softvérové produkty je uvedená v ponuke dodávateľa. Objednávateľ jednorazovú licenčnú odmenu dodávateľovi uhradí na základe daňového dokladu vystaveného dodávateľom.
- 3.2. **Cena za servisnú podporu.** Cena za servisnú podporu špecifikovaná v prílohe č. 3 je odvodená od zvoleného typu poskytovanej služby a typu a počtu zakúpených licencií jednotlivých softvérových produktov.
 - 3.2.1. **Začatie odplatného poskytovania servisnej podpory.** Ak nedôjde k žiadosti podľa odseku 2.2, začne plynúť odplatné poskytovanie servisnej podpory. Cena za servisnú podporu bude hradená na obdobie špecifikované v prílohe č. 3 na základe daňového dokladu, ktorý dodávateľ vystaví na začiatku daného mesiaca, v ktorom sa začne odplatná servisná podpora.
 - 3.2.2. **Predĺženie odplatného poskytovania servisnej podpory.** Ak nedôjde k zániku zmluvy do konca obdobia uhradenej servisnej podpory, bude dochádzať k opakovanému automatickému predĺženiu odplatného poskytovania servisnej podpory na ďalšie obdobie. Cena za servisnú podporu na ďalšie obdobie bude hradená vždy na obdobie špecifikované v prílohe č. 3 od dátumu podľa prílohy č. 3 na základe daňového dokladu, ktorý dodávateľ vystaví na začiatku mesiaca príslušného obdobia.
 - 3.2.3. **Rozšírenie softvérového produktu a poskytovanie servisnej podpory.** Rozšírením softvérového produktu dôjde k zmene rozsahu jeho licencie (ako je definovaná v odseku 4.1) uvedenej v prílohe č. 3 a teda k automatickej náhrade doterajšej prílohy č. 3 novou prílohou k tejto zmluve. Dodávateľ v takom prípade vystaví objednávateľovi daňový doklad na jednorazovú licenčnú odmenu za rozšírenie softvérového produktu a na pomernú časť servisnej podpory takéhoto rozšírenia do konca obdobia uhradenej servisnej podpory (doplatok) podľa ponuky dodávateľa.
- 3.3. Splatnosť ktoréhokoľvek daňového dokladu dodávateľa podľa odseku 3.1 a 3.2 je stanovená v prílohe č. 3 a začína plynúť odo dňa jeho vystavenia. Dňom uskutočnenia zdaniteľného plnenia pre servisnú podporu je prvý pracovný deň zhodného mesiaca, v ktorom sa začalo (alebo bolo na ďalšie obdobie predĺžené už začaté) poskytovanie servisnej podpory.
- 3.4. Všetky ceny budú hradené výhradne bankovým prevodom v eurách na bankový účet dodávateľa, vedený v banke v Slovenskej republike, špecifikovaný v hlavičke tejto zmluvy, ak nebude na jeho daňovom doklade uvedený odlišný bankový účet.
- 3.5. DPH bude pripočítaná k uvedeným cenám vo výške podľa právnych predpisov účinných k dátumu zdaniteľného plnenia.
- 3.6. Po dobu trvania tejto zmluvy môže dodávateľ zvyšovať (valorizovať) ceny v zmysle odseku 3.2 o priemernú oficiálnu mieru inflácie, vypočítanú na základe ročného indexu spotrebiteľských cien vyhlásenú Slovenským štatistickým úradom. Ceny v nasledujúcom fakturačnom období môžu byť zvyšované (valorizované) podľa miery poslednej známej inflácie v roku, v ktorom je vystavená príslušná faktúra. Ceny budú platné pre celé fakturačné obdobie určené príslušnou faktúrou. Ak vyššie uvedený index inflácie prestane byť vyhlasovaný, bude pre určenie cien použitý index, ktorý ho nahradí, a pokiaľ nebude vyhlasovaný ani náhradný index, tak iný obdobný inflačný index, na ktorom sa strany dohodnú.

IV. Udelenie licencie

- 4.1. Dodávateľ momentom dokončenia dodávky softvérových produktov podľa odseku 2.1 udeľuje objednávateľovi nevýhradné oprávnenie (ďalej len „**licencia**“) na používanie softvérových produktov a všetkých ich funkcionalít, a to na dobu trvania tejto zmluvy (maximálne však na dobu trvania majetkových autorských práv) a v súlade s ďalšími podmienkami tohto článku IV. Na vylúčenie pochybností dodávateľovi naďalej zostáva zachované právo využiť softvérové produkty spôsobom, ku ktorému udelil licenciu objednávateľovi, ako aj právo poskytnúť licenciu na použitie alebo jej postúpenie tretím osobám. Ak sa vzťahuje na softvérové produkty niektorá z verejných licencií (opensource, free software), udeľuje dodávateľ objednávateľovi oprávnenie v maximálnom rozsahu umožnenom v takej verejnej licencii a za podmienok tam uvedených.
- 4.2. Územný rozsah poskytnutej licencie je obmedzený na územie Slovenskej republiky, množstvový rozsah je daný nastavením konkrétneho softvérového produktu a je upravený v prílohe č. 3.
- 4.3. Objednávateľ je oprávnený na základe poskytnutej licencie používať príslušné softvérové produkty výhradne s cieľom a spôsobom, ktorý je uvedený alebo priamo vyplýva z ich popisu. Konanie objednávateľa v rozpore s týmto ustanovením sa

považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. Ak objednávateľ použije softvérový produkt pred udelením licencie, ale po odpísaní platby licenčného poplatku zo svojho účtu, nejde o neoprávnené použitie softvérového produktu.

- 4.4. Objávateľ je oprávnený na základe licencie poskytnutej dodávateľom používať softvérové produkty pre svoju potrebu len na takom počte zariadení a v prípade prevádzky softvérových produktov na terminálovom serveri pre počet používateľov (resp. používateľských profilov v operačnom systéme zariadení použitých k prístupu k databáze softvérového produktu) uvedený v prílohe č. 3. Konanie objednávateľa v rozpore s týmto ustanovením sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy a dodávateľ je v takom prípade oprávnený dočasne obmedziť prístup, či obmedziť funkčnosť softvérových produktov do doby odstránenia takéhoto porušenia.
- 4.5. Objávateľ je oprávnený licenciu ako celok postúpiť (trvalo previesť) tretej osobe, ktorá je jeho ovládajúca alebo ním ovládaná osoba, prípadne na spoločnosť vzniknutú odštiepením sa od objednávateľa. Postúpenie je možné realizovať len na základe vyplnenia a zaslania žiadosti o postúpenie licencie dostupnej na webových stránkach dodávateľa, kde obe strany (objávateľ aj nový nadobúdateľ licencie) svojím podpisom potvrdzujú súhlas s týmto prevodom. Dodávateľ bude oprávnený požadovať od objednávateľa či nového majiteľa licencie (podľa ich dohody v žiadosti o postúpenie) manipulačný poplatok uvedený v jeho aktuálnom cenníku.
- 4.6. Licencia nezakladá žiadne oprávnenie objednávateľa ani akejkolvek tretej osoby požadovať od dodávateľa oznámenie alebo akékoľvek sprístupnenie zdrojového kódu k softvérovým produktom.
- 4.7. Nad rámec stanovený právnymi predpismi nie je objednávateľ ani akákoľvek tretia osoba oprávnená bez výslovného písomného súhlasu dodávateľa vykonávať akékoľvek úpravy či opravy softvérových produktov. Priame či nepriame zaobchádzanie objednávateľa v rozpore s týmto ustanovením sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 4.8. Poskytnutá licencia neoprávňuje objednávateľa ani akúkoľvek tretiu osobu k rozmnožovaniu softvérových produktov či už priamych, alebo nepriamych, trvalých alebo dočasných, vcelku alebo čiastočne, akýmkoľvek prostriedkami a v akejkolvek forme, pre iné potreby ako je výkon práv vyplývajúcich z licencie poskytnutej objednávateľovi. Uvedené sa netýka obstarania jednej záložnej kópie a štandardných funkcií nazvaných export dát, záloha databázy, ktoré je objednávateľ oprávnený využívať. Konanie objednávateľa v rozpore s týmto ustanovením sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 4.9. Poskytnutá licencia nezahŕňa oprávnenia objednávateľa ani akejkolvek tretej osoby na výkon práva vytážiť alebo zužitkovať celý obsah alebo kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatnej časti softvérových produktov, pokiaľ ide o údaje a informácie poskytované dodávateľom objednávateľovi, ktoré sú zaznamenané v príslušnej databáze. Rovnako tak nie je objednávateľ alebo akákoľvek tretia osoba oprávnená opakovane alebo systematicky vytážiť alebo zužitkovať nepodstatné časti obsahu príslušnej databázy, pokiaľ ide o údaje a informácie poskytované dodávateľom objednávateľovi, ktoré sú zaznamenané v takejto databáze, ani konať akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý by nebol bežný, primeraný alebo by poškodzoval oprávnené záujmy dodávateľa či tretích strán. Extrakciou sa rozumie trvalý alebo dočasný prepis obsahu databázy na iný podklad v rozpore s účelom softvérových produktov, a to akýmkoľvek prostriedkom alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý sa netýka oprávnenia objednávateľa využívať funkciu zálohy a exportu dát softvérových produktov v súlade so štandardnými funkciami. Zužitkovaním sa rozumie akýkoľvek spôsob sprístupnenia obsahu databázy verejnosti rozširovaním duplikátov, prenájmom, on-line spojením alebo akýmkoľvek iným spôsobom prenosu. Konanie objednávateľa v rozpore s týmto ustanovením sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 4.10. Objávateľ je oprávnený bezplatne používať akúkoľvek dokumentáciu k softvérovým produktom, ktorú dodávateľ sprístupní na stiahnutie na svojich webových stránkach.
- 4.11. Riadny výkon práv vyplývajúcich z udelennej licencie je možný len vtedy, ak používaný počítačový systém (jeho klientska alebo serverová časť) bude spĺňať minimálne nároky na konfiguráciu uvedené na webových stránkach dodávateľa pri konkrétnom softvérovom produkte. Ak nebudú zo strany objednávateľa splnené minimálne požiadavky na konfiguráciu, nebude to považované za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany objednávateľa, dodávateľ však nezodpovedá za nesprávnu funkčnosť alebo správanie softvérových produktov.
- 4.12. Dodávateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku akejkolvek okolnosti alebo prekážky nezávislej od vôle dodávateľa alebo v dôsledku porušenia tejto zmluvy objednávateľom prípadne v súvislosti s takýmto porušením.
- 4.13. Licenčné podmienky v tejto zmluve a jej prípadných dodatkoch (vrátane ich príloh) majú vždy prednosť pred stručnou verziou licenčných podmienok, akceptovaných objednávateľom pri inštalácii softvérových produktov.

V. Práva a povinnosti dodávateľa

- 4.14. Dodávateľ bude poskytovať príslušné služby servisnej podpory v rozsahu a termínoch stanovených prílohami č. 1 a č. 3.
- 4.15. Dodávateľ má povinnosť dodržiavať zmluvné podmienky za predpokladu, že tomu nebránia technické alebo iné objektívne prekážky vzniknuté na strane objednávateľa alebo dodávateľa. Tými sa rozumie napr. nevydanie vykonávacích predpisov k už platným a účinným zákonom, kvalita používaných hromadných komunikačných alebo prepravných prostriedkov, sťaženie prírodných podmienok a im podobné, ktoré nemôžu zmluvné strany ovplyvniť.
- 4.16. Dodávateľ má povinnosť (bez ohľadu na dátum ich vzniku) evidovať chyby zistené používateľom pri používaní softvérových produktov a postupne vykonávať ich bezplatné odstraňovanie v poslednej verzii softvérových produktov prístupnej všetkým používateľom vrátane objednávateľa, pokiaľ to sú chyby zavinené preukázateľne chybnou funkciou programu. Ak tieto chyby vzniknú iným spôsobom a podstatným spôsobom ovplyvňujú možnosť používania softvérových produktov objednávateľom, dodávateľ je povinný navrhnúť objednávateľovi najvhodnejší systém či postup na ich odstránenie či obídenie.

- 4.17. Dodávateľ má právo odmietnuť vykonávať úpravy softvérových produktov. Individuálne úpravy softvérových produktov iba pre objednávateľa (a nie ďalších používateľov softvérových produktov) môžu byť riešené výhradne na základe dodatku k tejto zmluve alebo na základe samostatnej zmluvy.
- 4.18. Dodávateľ zodpovedá za dodanie všetkých softvérových produktov bez právnych väd. Dodávateľ vo všetkých prípadoch zodpovedá za prípadné porušenie práv duševného vlastníctva tretích osôb objednávateľom v dôsledku riadneho používania softvérových produktov, ku ktorým udelil alebo zaistil objednávateľovi oprávnenie podľa tejto zmluvy. Ak uplatní k softvérovým produktom právo akákoľvek tretia osoba, zaväzuje sa dodávateľ nahradiť objednávateľovi všetky straty takto preukázateľne spôsobené, ako aj náklady účelne vynaložené na obranu práv objednávateľa.
- 4.19. Dodávateľ alebo jeho zamestnanci či iné spolupracujúce osoby sa môžu dostať do styku s dôvernými informáciami, vrátane osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „**Nariadenie**“) respektíve zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o ochrane OÚ**“). Hoci z tejto zmluvy nijako nevyplýva povinnosť dodávateľa systematicky spracúvať osobné údaje a dodávateľ tak nie je sprostredkovateľom osobných údajov v zmysle článku 4 bodu 8) Nariadenia, obe strany majú záujem zmluvne zabezpečiť zachovanie mlčanlivosti a ochranu dôverných informácií, vrátane osobných údajov, ktoré môžu byť dodávateľovi sprístupnené zo strany objednávateľa v rámci vzájomnej spolupráce strán. Práva a povinnosti strán s ohľadom na zachovanie mlčanlivosti a dôvernosti sú upravené v prílohe č. 2 tejto zmluvy.

VI. Práva a povinnosti objednávateľa

- 5.1. Objednávateľ nesmie vykonávať žiadne zásahy do poskytnutých softvérových produktov nezlučiteľné s predmetom a účelom tejto zmluvy (najmä s licenciou k softvérovým produktom) bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa.
- 5.2. Objednávateľ má povinnosť pred požadovaným zásahom dodávateľa urobiť také opatrenia (najmä zálohu dát), ktoré zaisťujú prípadnú obnovu pôvodného stavu príslušného softvérového produktu a dát, ktorý bol pred zásahom dodávateľa.
- 5.3. Objednávateľ poskytne dodávateľovi (a jeho prípadným subdodávateľom) na svoje náklady všetku potrebnú súčinnosť na poskytovanie dodávky a služieb (plnenie) podľa tejto zmluvy.
- 5.4. Objednávateľ umožní dodávateľovi a jeho pracovníkom plný prístup k vlastnému programovému vybaveniu a k automatizovanému aj neautomatizovanému informačnému systému v rozsahu potrebnom pre riadne plnenie zmluvných povinností dodávateľa, a to vrátane dátového pripojenia.
- 5.5. Objednávateľ má právo kontroly služieb servisnej podpory poskytnutých dodávateľom.
- 5.6. Objednávateľ má nárok na bezplatné odstránenie chyby spôsobenej chybným zásahom dodávateľa.
- 5.7. Ak objednávateľ poruší povinnosti uvedené v odseku 6.1., 6.2., 6.3. alebo 6.4., dodávateľ nezodpovedá za chyby softvérového produktu vzniknuté porušením povinností objednávateľa ani za škodu, ktorá v dôsledku takéhoto porušenia povinností objednávateľovi vznikla.

VII. Zodpovednosť za chyby softvérových produktov a škodu

- 6.1. Strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia na predchádzanie škodám a k minimalizácii vzniknutých škôd. To zahŕňa najmä povinnosť zmluvných strán zálohovať pravidelne všetky svoje dáta pred ich prenosom alebo sprístupnením druhej strane, pred inštaláciou alebo používaním softvérových produktov kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy a vykonávať ďalšie úkony smerujúce k minimalizácii rizika vzniku škôd či ich prípadnej výšky, a to s odbornou starostlivosťou.
- 6.2. Strany konštatujú vzhľadom na všetky okolnosti súvisiace s uzatvorením tejto zmluvy, že úhrnná výška predvídateľnej škody, ktorá by mohla vzniknúť, môže činiť maximálne dvojnásobok pre príslušný rok uhradenej ceny za licencie k softvérovým produktom. Táto suma je zároveň najvyššou súhrnnou sumou, do ktorej bude dodávateľ prípadne zodpovedať pri riadnej existencii právneho dôvodu k náhrade škody podľa tejto zmluvy.
- 6.3. Dodávateľ poskytuje objednávateľovi zmluvnú záruku za akosť dodaných softvérových produktov po dobu šiestich (6) mesiacov odo dňa akceptácie softvérových produktov ako celku objednávateľom. Dodávateľ nezodpovedá za chyby softvérových produktov a škody vzniknuté objednávateľovi v súvislosti s prípadnými chybami vo všeobecne záväzných právnych predpisoch alebo za chyby softvérových produktov a škody spôsobené ich nesprávnym výkladom zo strany objednávateľa alebo tretej osoby. V otázke výkladu všeobecne záväzných právnych predpisov sú pre dodávateľa záväzné aj výkladové stanoviská a verejne známe praktické naplnenia ustanovení príslušných predpisov.
- 6.4. Dodávateľ nezodpovedá za chyby softvérových produktov a škody vzniknuté pri manipulácii, transporte a chybnej obsluhu médií na záznam a prenos dát v rozsahu tejto zmluvy.

VIII. Sankcie, trvanie a zánik zmluvy

- 7.1. Ak sa dodávateľ ocitne svojím zavinením v omeškaní s plnením poskytovaných služieb podľa prílohy č. 1, je dodávateľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,25 % za každý deň omeškania z ceny konkrétnej dodávateľom poskytovanej služby bez DPH až do riadneho splnenia tejto povinnosti, najviac však do výšky sumy uhradenej objednávateľom dodávateľovi v danom roku.
- 7.2. Ak sa objednávateľ ocitne v omeškaní s úhradou ceny podľa vystaveného daňového dokladu dodávateľa, je objednávateľ povinný uhradiť dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy bez DPH za každý deň omeškania.
- 7.3. Táto Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú a zmluvný vzťah založený touto zmluvou zaniká výhradne:

- písomnou dohodou strán;
 - písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo strán bez udania dôvodu v období poskytovania služieb s výpovednou lehotou 30 dní počnúc dňom nasledujúcim po preukázateľnom doručení výpovede druhej zmluvnej strane (v prípade výpovede dodávateľa má objednávateľ nárok na vrátenie pomernej sumy už uhradenej za služby servisnej podpory, a to na bankový účet objednávateľa do 30 dní od dátumu preukázateľného doručenia výpovede; v prípade výpovede objednávateľa je už uhradená platba za služby servisnej podpory nevratná); alebo
 - odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo strán v prípadoch uvedených v tejto zmluve.
- 7.4. Strany sú oprávnené odstúpiť od Zmluvy v prípadoch ustanovených touto zmluvou, pričom platí, že v prípade odstúpenia od zmluvy preruší dodávateľ plnenia podľa tejto zmluvy a strany urobia iba úkony nevyhnutné na ukončenie zmluvy a na minimalizáciu vzniku prípadnej ujmy. Odstúpenie od tejto zmluvy je účinné a zmluva zaniká dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej strane.
- 7.5. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy a vzdialene ukončiť licenciu objednávateľa k softvérovým produktom najmä v prípade, kedy objednávateľ:
- poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť podľa tejto zmluvy podstatným spôsobom a ani po obdržaní výzvy s lehotou aspoň 30 dní na nápravu takéto porušenie neodstránil;
 - akokoľvek poruší dojednania o licencií podľa čl. IV.; a
 - objednávateľ je dlhšie ako 15 dní v omeškaní so zaplatením ceny servisnej podpory či licenčnej odmeny, a toto svoje porušenie nenapraví do 10 dní odo dňa obdržania písomnej výzvy k náprave.
- 7.6. Objávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy len v prípade jej podstatného porušenia, ktorým sa rozumie situácia, keď:
- je dodávateľ v omeškaní s poskytnutím servisnej podpory o viac ako päť (5) pracovných dní oproti lehote dojedanej v prílohe č. 1 a nevykoná nápravu ani do desiatich (10) pracovných dní od doručenia oznámenia objednávateľa o takom omeškaní; a
 - dodávateľ opakovane poruší inú povinnosť podľa tejto zmluvy podstatným spôsobom a v lehote 15 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na nápravu toto svoje porušenie nenapraví.
- 7.7. Strany sú ďalej oprávnené odstúpiť od zmluvy v prípade, keď:
- druhá strana podá návrh na vyhlásenie konkurzu ako dlžník v zmysle § 11 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o konkurze**“) alebo príslušný súd vydá uznesenie o vyhlásení konkurzu v zmysle § 22 Zákona o konkurze; a
 - je prijaté rozhodnutie o povinnom alebo dobrovoľnom zrušení druhej strany (okrem prípadov zlúčenia alebo splynutia).
- 7.8. Objávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu po zániku zmluvy zmazať (či inak zlikvidovať) softvérové produkty, prihlasovacie údaje do ich prostredia a ďalšie informácie a dokumenty poskytnuté dodávateľom pri plnení tejto zmluvy.
- 7.9. Na vylúčenie pochybností strany dopĺňajú, že objednávateľ je oprávnený odmietnuť ďalšie poskytovanie odplatnej servisnej podpory ku koncu obdobia, na ktoré už servisnú podporu uhradil. V takom prípade zmluva ako celok nezaniká a spolu s článkom 2.2.2 vyššie trvá aj naďalej.

IX. Záverečné ustanovenia

- 9.1. Zmluva vstupuje do platnosti a nadobúda účinnosť dňom jej podpisu na poslednej strane. Za podpis sa považuje akákoľvek úroveň elektronického podpisu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a za platne uzavretú sa zmluva považuje iba v prípade úplnej zhody prejavov vôle strán.
- 9.2. Strany si budú zasielať všetky oznámenia týkajúce sa tejto zmluvy a uskutočňovať všetky rokovania súvisiace so zmenou (napr. zvýšením počtu oprávnených používateľov softvérových produktov, poskytnutím licencie k ďalším softvérovým produktom atď.) či ukončením zmluvy výhradne elektronickými prostriedkami, najmä prostredníctvom kontaktných e-mailových adries uvedených v záhlaví tejto zmluvy, prípadne s využitím iného obdobného riešenia elektronickej komunikácie alebo na tieto účely určeného prostredia dodávateľa. Zmluvu teda možno upravovať, meniť alebo dopĺňať len vo forme písomných elektronických dodatkov.
- 9.3. Strany si bez zbytočného odkladu elektronicke oznámia všetky zmeny skôr spomenutých identifikačných a kontaktných údajov, pričom doručenie takéhoto oznámenia dôjde k zmene údajov strany bez nutnosti uzavretia dodatku k zmluve.
- 9.4. Obe strany súhlasia s možnosťou zverejnenia referencie na internetových stránkach alebo propagačných materiáloch druhej strany prostredníctvom odkazu na názov spoločnosti a používaný softvérový produkt dodávateľa.
- 9.5. Ak dôjde k zmenám softvérových produktov dodávateľa, jeho organizačných procesov či obchodnej politiky, dodávateľ je oprávnený zmluvu a jej prílohy zmeniť, a to najmä v oblasti rozsahu a kvality poskytovaných služieb a položiek v cenníku servisnej podpory. Dodávateľ je povinný informovať objednávateľa o plánovanej zmene najmenej 20 dní pred dňom nadobudnutia účinnosti zmeny, a to elektronickeou správou na v daný okamih aktuálnu a dodávateľmi oznámenú kontaktnú e-mailovú adresu. Ak objednávateľ nevyjadrí nesúhlas s navrhnutou zmenou, dňom jej nadobudnutia účinnosti sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Ak objednávateľ nesúhlasí so zmenou zmluvy, je oprávnený vo vyššie uvedenej lehote ukončiť buď zmluvu, alebo len poskytovanie odplatnej servisnej podpory zhodne s článkom 2.2.2, dorúčením nesúhlasu so

všeobecnou výpovednou lehotou podľa tejto zmluvy; dodávateľ bude poskytovať služby do dňa zániku zmluvy podľa podmienok zmluvy účinných pred predmetnou zmenou.

- 9.6. Právne pomery neupravené touto zmluvou sa riadia a budú vykladané v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka. Na interpretáciu tohto Dodatku sa uplatnia najmä ustanovenia § 566 a nasl. Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve a § 65 zákona č. 185/2015 Z. z., autorský zákon, o licenčnej zmluve.

Dňom podpisu tejto zmluvy dochádza k ukončeniu predchádzajúcej servisnej zmluvy medzi dodávateľom a odberateľom ak taká existuje.

- 9.7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy:

- Príloha č. 1 – Rozsah servisnej podpory
- Príloha č. 2 – Vymedzenie práv a povinností strán o zachovaní mlčanlivosti a dôvernosti
- Príloha č. 3 – Softvér a ceny

- 9.8. Zmluva bola vyhotovená v jednom elektronickom origináli, každá zo zmluvných strán bude disponovať elektronickou kópiou tohto originálu elektronicky podpísaného oboma stranami.

V Banskej Bystrici, dňa 15.08.2023

Za **Obec Horný Vadičov**

Za **INISOFT s. r. o.**

*Podpísané vo webovom prostredí jednoduchým elektronickým podpisom. Vybrané podrobnosti podpisu:
Datum: 15. 8. 2023 10:53:50, WEB IP: 213.160.177.52*

Podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom. Odtlačok certifikátu sa nachádza v pravom hornom rohu dokumentu.

netlačte/nepodpisujte/elektronicky archivujte

Mgr. Viera Lea Slivková

Starostka

Ing. David Mareček

konateľ

Príloha č. 1

Poskytované služby typu STANDARD – rozsah servisnej podpory

- 1. Garancia programových úprav – 100 % kompatibilita so všeobecne záväznými právnymi predpismi – stály vývoj**
 - a) Garancia 100 % compatibility s aktuálnymi všeobecne záväznými právnymi predpismi – vývoj a údržba softvéru v súvislosti so zmenami príslušných zákonov, vykonávacích vyhlášok či súvisiacich záväzných výkladov.
 - b) Zabezpečovanie základného vývoja dopĺňaním funkcií programu na základe väčšinových požiadaviek používateľov.
 - c) Oznámenie o zmenách, ktoré sú spôsobené napr. zmenou všeobecne záväzných právnych predpisov a ovplyvňujú spôsob práce s programom.
 - d) Poskytnutie zaktualizovaných programov v prípade **zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov** najneskôr do 2 mesiacov od doby platnosti zmien. Ak bude účinnosť predpisu odložená o viac než 2 mesiace od jeho platnosti, zaktualizované programy budú poskytnuté najneskôr tridsať (30) dní pred jeho účinnosťou.
 - e) Pravidelné aktualizácie softvéru v súvislosti s dopĺňaním (úpravami) funkcií a číselníkov
 - f) Forma distribúcie: stiahnutím z <https://www.inisoft.sk>.
- 2. Používateľská podpora**
 - a) Helpdesk (otázka priamo z programu) alebo pomocou e-mailovej adresy **helpdesk@inisoft.sk**. Garantovaná doba odozvy od obdržania dopytu predstavuje v pracovných dňoch 24 hodín.
 - b) Hot-line (telefonická podpora) v pondelok až piatok (okrem štátnych sviatkov a ostatných sviatkov podľa zákona č. 241/1993 Z. z.) Od 8⁰⁰ do 16⁰⁰ na pevnej linke **+421 (0) 221 028 111**.
 - c) Aktualizácia používateľskej dokumentácie.
 - d) Nárok na vzdialenú podporu (pripojenie cez vzdialenú plochu operačného systému) podľa zvýhodnených zmluvných cien.
- 3. Dátová podpora pri haváriách – zásah vzdialenou podporou najneskôr do 3 pracovných dní.**
 - a) Táto pomoc je realizovaná podľa zvýhodnených zmluvných cien.
- 4. Dátová podpora pri haváriách – zásah na pracovisku najneskôr do 10 pracovných dní.**
 - a) Garantovaný zásah najneskôr do 10 pracovných dní v prípade poškodenia databázy, narušenia integrity dát a pod. podľa zvýhodnených zmluvných cien.
- 5. Zľavy**
 - a) Na prácu a cestovné nad rámec zmluvy (nadštandard) je poskytovaná zľava oproti štandardným cenám z cenníka. Cenník so započítanými zľavami je uvedený v prílohe č. 3 zmluvy.
- 6. Garancia postúpenia licencie na iný subjekt**
 - a) Možnosť postúpenia licencie na iného používateľa podľa štandardného cenníka podľa bodu 4.5 zmluvy.

Poskytované služby typu PROFESIONAL – rozsah servisnej podpory

- 1. Garancia programových úprav – 100 % kompatibilita so všeobecne záväznými právnymi predpismi – stály vývoj**
 - a) Garancia 100 % compatibility s aktuálnymi všeobecne záväznými právnymi predpismi – vývoj a údržba softvéru v súvislosti so zmenami príslušných zákonov, vykonávacích vyhlášok či súvisiacich záväzných výkladov.
 - b) Zabezpečovanie základného vývoja dopĺňaním funkcií programu na základe väčšinových požiadaviek používateľov.
 - c) Oznámenie o zmenách, ktoré sú spôsobené napr. zmenou všeobecne záväzných právnych predpisov a ovplyvňujú spôsob práce s programom.
 - d) Poskytnutie zaktualizovaných programov v prípade **zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov** najneskôr do 2 mesiacov od doby platnosti zmien. Ak bude účinnosť predpisu odložená o viac než 2 mesiace od jeho platnosti, zaktualizované programy budú poskytnuté najneskôr tridsať (30) dní pred jeho účinnosťou.
 - e) Pravidelné aktualizácie softvéru v súvislosti s dopĺňaním (úpravami) funkcií a číselníkov
 - f) Forma distribúcie: stiahnutím z <https://www.inisoft.sk>.
- 2. Používateľská podpora**
 - a) Helpdesk (otázka priamo z programu) alebo pomocou e-mailovej adresy **helpdesk@inisoft.sk**. Garantovaná doba odozvy od obdržania dopytu predstavuje v pracovných dňoch 24 hodín.

- b) Hot-line (telefonická podpora) v pondelok až piatok (okrem štátnych sviatkov a ostatných sviatkov podľa zákona č. 241/1993 Z. z.) Od 8⁰⁰ do 16⁰⁰ na pevnej linke **+421 (0) 221 028 111**.
 - c) Aktualizácia používateľskej dokumentácie.
 - d) Nárok na vzdialenú podporu (pripojenie cez vzdialenú plochu operačného systému) podľa zvýhodnených zmluvných cien.
- 3. Dátová podpora pri haváriách – zásah vzdialenou podporou najneskôr do 1 pracovného dňa.**
- a) Táto pomoc je realizovaná podľa zvýhodnených zmluvných cien.
- 4. Dátová podpora pri haváriách – zásah na pracovisku najneskôr do 5 pracovných dní.**
- a) Garantovaný zásah najneskôr do 5 pracovných dní v prípade poškodenia databázy, narušenia integrity dát a pod. podľa zvýhodnených zmluvných cien.
- 5. Zľavy**
- a) Na prácu a cestovné nad rámec zmluvy (nadštandard) je poskytovaná zľava oproti štandardným cenám z cenníka. Cenník so započítanými zľavami je uvedený v prílohe č. 3 zmluvy.
- 6. Garantovaná servisná návšteva 1x ročne zadarmo**
- a) Garantovaná servisná návšteva 1x ročne v mieste inštalácie softvérového produktu, v prípade viacerých licencií v mieste stanovenom dohodou, v rozsahu 2 hodín (cestovné a práca v cene služby). Termín bude stanovený po dohode. Návšteva sa skladá z:
 - Kontroly funkčnosti softvérových produktov a kontroly správnosti vedenia evidencií (pred upgrade).
 - Inštalácie príslušných softvérových produktov alebo upgrade v mieste pracoviska objednávateľa.
 - Preškolenia pracovníkov – zodpovedanie otázok k softvérovým produktom a príslušnej problematike.
- 7. Garancia postúpenia licencie na iný subjekt**
- a) Možnosť postúpenia licencie na iného používateľa podľa štandardného cenníka podľa bodu 4.5 zmluvy.

Vymedzenie práv a povinností strán o zachovaní mlčanlivosti a dôvernosti

1. ÚČEL A DEFINÍCIE

- 1.1 Účelom tejto prílohy je vymedziť a zabezpečiť mlčanlivosť vo vzťahu k dôverným informáciám a upraviť povinnosti dodávateľa, ktorý môže prichádzať do styku s osobnými údajmi, ktoré spravuje objednávateľ, alebo má k týmto osobným údajom prístup. Táto príloha rozvádza a bližšie upravuje povinnosti ustanovené predovšetkým v článku 29 Nariadenia.
- 1.2 Na účely tejto prílohy dôverné informácie („**Dôverné informácie**“) zahŕňajú:
- a) všetky informácie akejkoľvek povahy týkajúce sa objednávateľa, ku ktorým získa dodávateľ prístup v rámci komunikácie s dodávateľom alebo v rámci plnenia predmetu tejto zmluvy, alebo ktoré objednávateľ oznámi dodávateľovi, a to pokiaľ ide o verejne prístupné alebo všeobecne známe informácie;
 - b) osobné údaje týkajúce sa predovšetkým, nie však výlučne, zákazníkov, zamestnancov, dodávateľov, distribútorov či iných obchodných partnerov objednávateľa alebo akýchkoľvek iných fyzických osôb (súhrnne ďalej len „**Dotknutých osôb**“) sprístupnené v akejkoľvek forme objednávateľom dodávateľovi v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy; a
 - c) všetky dokumenty a záznamy týkajúce sa objednávateľa, jeho zákazníkov, zamestnancov, dodávateľov, distribútorov či iných obchodných partnerov, Dotknutých osôb alebo akýchkoľvek iných osôb poskytnuté dodávateľmi v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.

2. PREDMET

- 2.1 Dodávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť ku všetkým Dôverným informáciám a to aj po ukončení tejto zmluvy. S výnimkou prípadov výslovne stanovených podľa tejto prílohy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa dodávateľ neoznámí, nevyzradí ani inak nesprístupní žiadne Dôverné informácie tretej osobe; za dodávateľa pristupujú k Dôverným informáciám len vybraní zamestnanci dodávateľa. Sprístupnenie Dôverných informácií vrátane osobných údajov subdodávateľom dodávateľa na účely plnenia predmetu tejto zmluvy upravuje článok 5 tejto prílohy. Dodávateľ tiež nebude Dôverné informácie akýmkoľvek spôsobom bez právneho dôvodu alebo v rozpore s pokynmi objednávateľa zhromažďovať, zbierať, uchovávať, rozširovať, sprístupňovať, spracúvať, využívať či združovať s inými informáciami.
- 2.2 Dodávateľ môže v rámci plnenia tejto zmluvy pristupovať k Dôverným informáciám a na náhodnej báze i k osobným údajom len v rozsahu potrebnom na riadne splnenie povinností uložených dodávateľovi v tejto zmluve.
- 2.3 Pokiaľ dodávateľ v rámci plnenia tejto zmluvy príde do styku s osobnými údajmi, je povinný tieto osobné údaje chrániť v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z Nariadenia a z tejto prílohy.
- 2.4 Zmluvné strany sa zaväzujú zaviazat' mlčanlivosťou o osobných údajoch fyzickej osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi u objednávateľa alebo dodávateľa. Povinnosť mlčanlivosti podľa prvej vety musí trvať aj po ukončení spracúvania osobných údajov ako aj po skončení pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu tejto fyzickej osoby.

3. POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ DODÁVATEĽA

- 3.1 Dodávateľ je pri práci s Dôvernými informáciami, najmä v rámci pristupovania k osobným údajom, povinný postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou tak, aby nespôsobil nič, čo by mohlo predstavovať porušenie právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov.
- 3.2 Dodávateľ je povinný sa pri práci s Dôvernými informáciami, najmä v rámci pristupovania k osobným údajom, riadiť preukázanými pokynmi objednávateľa. Dodávateľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu pokynov, ak dodávateľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti.
- 3.3 Ak by pokyny objednávateľa smerovali k tomu, že by dodávateľ mal systematicky spracúvať osobné údaje v zmysle článku 4 bodu 2) Nariadenia, dodávateľ môže spracúvať osobné údaje podľa týchto pokynov iba na základe uzatvorenej zmluvy o spracúvaní osobných údajov podľa článku 28 Nariadenia respektíve § 34 ods. 3 Zákona o ochrane OÚ.
- 3.4 Keď pominie účel, ktorý oprávňuje dodávateľa pracovať s Dôvernými informáciami a pristupovať k osobným údajom, najmä v prípade zániku tejto zmluvy, je dodávateľ povinný všetky Dôverné informácie, ich kópie, prípadne ich záznamy vrátiť objednávateľovi, poprípade na základe inštrukcií objednávateľa tieto Dôverné informácie zničiť. Dodávateľ si v žiadnom prípade nesmie Dôverné informácie ponechať alebo ich používať na iné účely, než je plnenie predmetu tejto zmluvy.
- 3.5 Dodávateľ je povinný informovať objednávateľa o každom prípade straty či úniku Dôverných informácií vrátane osobných údajov, neoprávnenej manipulácie s osobnými údajmi alebo iného porušenia zabezpečenia osobných údajov (ďalej len „**Porušenie zabezpečenia osobných údajov**“), a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 24 hodín od vzniku Porušenia zabezpečenia osobných údajov alebo aj obyčajnej hrozby, ak dodávateľ mohol o tomto Porušení zabezpečenia osobných údajov či aj o hrozbe vzniku Porušenia zabezpečenia osobných údajov vedieť pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti. Ak dodávateľ nemohol zistiť prípad skutočného či hroziaceho Porušenia zabezpečenia osobných údajov pred uplynutím lehoty podľa predchádzajúcej vety tohto článku, dodávateľ informuje objednávateľa najneskôr do 24 hodín od okamihu, keď sa o vzniku Porušenia zabezpečenia osobných údajov alebo jeho hrozbe dozvie. Dodávateľ je aj po

poskytnutí informácie objednávateľovi povinný byť maximálne nápomocný pri riešení Porušenia zabezpečenia osobných údajov, resp. pri prijímaní opatrení na zmiernenie možných negatívnych dosahov a zabránenie vzniku podobných situácií v budúcnosti.

3.6 Informácie podľa článku 3.5 tejto prílohy musia obsahovať prinajmenšom:

- a) opis charakteru daného prípadu Porušenia zabezpečenia osobných údajov vrátane, pokiaľ je to možné, kategórií a približného počtu Dotknutých osôb a kategórií a približného množstva dotknutých záznamov osobných údajov;
- b) opis pravdepodobných dôsledkov Porušenia zabezpečenia osobných údajov; a
- c) opis prijatých alebo navrhnutých opatrení, ktoré majú za cieľ vyriešiť dané Porušenie zabezpečenia osobných údajov vrátane prípadných opatrení na zmiernenie možných nepriaznivých vplyvov.

4. ZÁRUKY TECHNICKÉHO A ORGANIZAČNÉHO ZABEZPEČENIA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že s prihliadnutím na stav techniky, nákladov na prevedenie, charakter, rozsah, kontext a účely práce s Dôvernými informáciami vrátane prístupu k osobným údajom i k rôzne pravdepodobným a rôzne vážnym rizikám pre práva a slobody fyzických osôb prijme všetky technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany Dôverných informácií a osobných údajov na vylúčenie možnosti neoprávneného alebo náhodného prístupu tretích osôb k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracúvaniu, ako i k inému zneužitiu osobných údajov. Táto povinnosť platí aj po ukončení práce s Dôvernými informáciami a prístupu k osobným údajom.

4.2 Dodávateľ sa zaväzuje najmä, nie však výlučne, že prijme nasledujúce organizačné a technické opatrenia:

- a) za dodávateľa môžu s Dôvernými informáciami pracovať a k osobným údajom pristupovať iba vybraní zamestnanci dodávateľa, ktorí budú poučení o obsahu tejto prílohy, predovšetkým o ich povinnosti zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách a osobných údajov a o ďalších povinnostiach, ktoré sú povinní dodržiavať tak, aby nedošlo k porušeniu právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov či tejto prílohy;
- b) bude používať zodpovedajúce technické zariadenie a programové vybavenie spôsobom, ktorý vylúči neoprávnený či náhodný prístup k osobným údajom zo strany iných osôb než poverených zamestnancov dodávateľa;
- c) ak bude dodávateľ výnimočne uchovávať Dôverné informácie vo fyzickej podobe, bude ich uchovávať v náležite zabezpečených objektoch a miestnostiach a v prípade uchovania písomných dokumentov obsahujúcich Dôverné informácie bude viesť riadnu evidenciu o pohybe takýchto písomných dokumentov;
- d) ak bude dodávateľ výnimočne uchovávať Dôverné informácie v elektronickej podobe, bude ich uchovávať na zabezpečených serveroch alebo na nosičoch dát, ku ktorým budú mať prístup len poverené osoby na základe prístupových kódov alebo hesiel;
- e) ak bude v súlade s touto prílohou odovzdávať Dôverné informácie iným osobám, zaistí diaľkový prenos týchto Dôverných informácií buď len prostredníctvom verejne neprístupnej siete alebo prostredníctvom zabezpečeného prenosu po verejných sieťach; a
- f) zabezpečí neustálu dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov a služieb, prostredníctvom ktorých pristupuje a v rámci ktorých prípadne uchováva Dôverné informácie.

4.3 Dodávateľ je povinný spracovať a dokumentovať prijaté a vykonané technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany Dôverných informácií a osobných údajov.

5. ZMLUVNÁ POKUTA

5.1 Za porušenie ktorejkoľvek z povinností dodávateľa podľa tejto prílohy môže objednávateľ požadovať od dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške sumy uhradenej ceny za licencie k softvérovým produktom v zmysle odseku 7.2 zmluvy, najviac však 2 000 EUR. Zmluvná pokuta podľa predchádzajúcej vety je splatná do pätnástich (15) dní odo dňa písomného vyznenia dodávateľa objednávateľom. Uplatnením nároku na zmluvnú pokutu nie je nijako dotknutý prípadný nárok objednávateľa na náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu. Ustanovenia o zmluvnej pokute pretrvávajú aj v prípade zániku účinnosti tejto zmluvy.

6. VÝNIMKY Z POVINNOSTI ZACHOVÁVAŤ MLČANLIVOSŤ A SPRÍSTUPNENIE DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ TRETÍM OSOBÁM

6.1 Povinnosť nesprístupniť a nevyzradiť Dôverné informácie akejkoľvek tretej osobe neplatí v rozsahu, v akom majú byť Dôverné informácie oznámené v súlade s požiadavkami právnych predpisov alebo na základe oprávnenej žiadosti súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní alebo iného orgánu verejnej moci so zodpovedajúcou kompetenciou. Vždy však platí, že ak dodávateľovi alebo inej osobe, ktorej dodávateľ Dôverné informácie odovzdá, vznikne podľa príslušných právnych predpisov povinnosť akékoľvek Dôverné informácie oznámiť, dodávateľ to oznámi bezodkladne objednávateľovi a zabezpečí, že osoba, ktorej budú Dôverné informácie oznamovať, si bude vedomá ich dôverného charakteru.

6.2 Dodávateľ je oprávnený sprístupniť Dôverné informácie ďalším subdodávateľom. Dodávateľ informuje objednávateľa o subdodávateľoch, ktorých služby zamýšľa využiť a ktorým by z tohto dôvodu mali byť sprístupnené Dôverné informácie a poskytne tak objednávateľovi príležitosť vysloviť námietky voči prijatiu týchto subdodávateľov. Dodávateľ tiež informuje objednávateľa o akýchkoľvek zmenách, ktoré sa týkajú využitia subdodávateľov, ktorí vyžadujú prístup k Dôverným informáciám alebo ich nahradenie. Ak objednávateľ zistí, že je konkrétny subdodávateľ schopný zabezpečiť dôvernosť a

integritu Dôverných informácií vrátane osobných údajov, umožní tomuto subdodávateľovi prístup k Dôverným informáciám.

- 6.3 Ak dodávateľ sprístupní Dôverné informácie vrátane osobných údajov subdodávateľovi v zmysle predchádzajúceho článku 6.2 tejto prílohy, budú tomuto subdodávateľovi zmluvou uložené rovnaké povinnosti na ochranu Dôverných informácií vrátane osobných údajov, aké sú uvedené v tejto prílohe, a to najmä povinnosti súvisiace s poskytnutím dostatočných záruk, pokiaľ ide o zavedenie vhodných technických a organizačných opatrení podľa článku 4.1 tejto prílohy. Ak subdodávateľ poruší svoje povinnosti týkajúce sa ochrany Dôverných informácií a osobných údajov, zodpovedá objednávateľovi za plnenie povinností dotknutého subdodávateľa spoločne a nerozdielne dodávateľ.